MODELO DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA POR VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

A la Autoridad Competente

S_____/_____D

I. PERSONERÍA

Quien suscribe, **_____**, DNI N.º _____, con domicilio real en _____ y constituyendo domicilio a los efectos de las presentes actuaciones en _____, trabajador/a de _____, me presento y respetuosamente digo:

II. OBJETO

Que vengo a formular **denuncia administrativa por hechos constitutivos de violencia y acoso laboral**, solicitando la inmediata instrucción de una investigación administrativa, la adopción de medidas de protección y la producción de la prueba ofrecida, todo ello conforme a las obligaciones derivadas del Convenio N.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la Recomendación N.º 206, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Asimismo, solicito expresamente que se me reconozca la calidad de parte interesada dentro del procedimiento administrativo, con pleno ejercicio de las garantías del debido proceso.

III. HECHOS

(Describir cronológicamente los hechos.)

Se recomienda indicar:

- fechas aproximadas;
- lugares;
- personas involucradas;
- modalidad de las conductas;
- reiteración;
- consecuencias sobre la salud y el trabajo.

IV. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

Las conductas denunciadas constituyen, a mi entender, hechos de violencia y/o acoso laboral incompatibles con el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso reconocido por el Convenio N.º 190 de la OIT.

Asimismo, dichas conductas han afectado mi dignidad, mi salud, mi integridad psíquica y mi derecho a desarrollar mi actividad laboral en condiciones dignas y equitativas.

V. PRUEBA

Desde ya ofrezco la siguiente prueba, solicitando su producción en el momento procesal oportuno.

Documental

(Enumerar.)

Informativa

(Indicar organismos o personas.)

Testimonial

(Identificar testigos.)

Pericial

En caso de corresponder, solicito la producción de las pericias que resulten pertinentes, incluyendo, entre otras:

- informática;
- psicológica;
- médica;
- psiquiátrica;
- caligráfica;
- otras.

VI. SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Mientras tramita la presente investigación solicito se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar la continuidad de la violencia y proteger mi salud e integridad.

VII. DERECHO

Fundo la presente en:

- Constitución Nacional.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención de Belém do Pará.
- Convenio N.º 190 de la OIT.
- Recomendación N.º 206.
- demás normas nacionales y provinciales aplicables.

VIII. RECONOCIMIENTO COMO SUJETO DE PREFERENTE TUTELA

Solicito expresamente que durante toda la tramitación del presente procedimiento se reconozca mi condición de persona denunciante y víctima de violencia laboral, con la especial protección que deriva del Convenio N.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Ello impone a la Administración el deber de actuar con debida diligencia reforzada, prevenir nuevas formas de violencia, evitar represalias y garantizar un procedimiento eficaz, accesible, imparcial y respetuoso de la dignidad humana.

La tutela administrativa no puede limitarse exclusivamente a la investigación de los hechos denunciados, sino que debe asegurar la participación efectiva de quien denuncia, en condiciones compatibles con el debido proceso y la protección integral de sus derechos.

IX. PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD

Para el supuesto de que alguna norma reglamentaria, reglamento disciplinario o disposición administrativa fuera interpretada en el sentido de impedir a esta parte intervenir en el procedimiento, ofrecer prueba, tomar vista de las actuaciones, conocer las resoluciones o impugnarlas cuando corresponda, dejo expresamente planteada su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Ello por resultar incompatible con:

- el derecho de acceso a la justicia;
- el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva;
- las garantías del debido proceso;

- el derecho de defensa;
- el deber estatal de investigar con debida diligencia las situaciones de violencia laboral;
- el principio de igualdad y no discriminación.

Una interpretación que excluya completamente a la persona denunciante del procedimiento administrativo importa vaciar de contenido las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar el Convenio N.º 190 de la OIT, impidiendo el ejercicio efectivo de las garantías necesarias para una investigación adecuada y una protección real frente a nuevas formas de violencia o represalias.

Por ello, solicito que cualquier disposición reglamentaria eventualmente aplicable sea interpretada de conformidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos o, en su caso, se declare su inaplicabilidad al presente caso.

X. Estándares internacionales aplicables a la investigación de la violencia y el acoso laboral

La presente denuncia no puede analizarse exclusivamente a la luz de las normas reglamentarias internas que regulan el procedimiento disciplinario.

La República Argentina ha asumido obligaciones internacionales específicas en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, las cuales integran el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) y constituyen parámetros obligatorios para la actuación de toda autoridad administrativa.

En consecuencia, la interpretación y aplicación de las normas procedimentales debe realizarse de conformidad con dichos estándares internacionales, privilegiando la protección efectiva de los derechos humanos comprometidos.

En particular, resultan aplicables los siguientes principios:

a) Derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso

El Convenio N.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

Este derecho no se agota en la prohibición de determinadas conductas, sino que impone al Estado el deber positivo de establecer mecanismos eficaces de prevención, investigación, protección, sanción y reparación.

---

b) Debida diligencia reforzada

Cuando una autoridad administrativa toma conocimiento de hechos que podrían constituir violencia laboral, tiene el deber de actuar con especial diligencia.

Ello implica, entre otras obligaciones:

- iniciar una investigación seria y oportuna;
- producir toda la prueba pertinente;
- evitar demoras injustificadas;
- adoptar medidas preventivas cuando exista riesgo para la persona denunciante;
- preservar la prueba;
- dictar una resolución fundada dentro de un plazo razonable.

La inactividad, las investigaciones meramente formales o las demoras excesivas pueden constituir formas de violencia institucional.

---

c) Centralidad de la víctima

La investigación debe desarrollarse colocando en el centro la protección de los derechos de la persona denunciante.

La víctima no puede ser considerada un mero instrumento probatorio ni quedar completamente excluida del procedimiento.

Su participación constituye una garantía destinada a asegurar una investigación eficaz y compatible con el derecho internacional de los derechos humanos.

---

d) Derecho de participación efectiva

Toda persona que denuncia hechos de violencia laboral tiene derecho a intervenir de manera efectiva en el procedimiento administrativo.

Ello comprende, entre otras facultades:

- ser informada sobre el trámite de las actuaciones;
- ofrecer prueba;
- solicitar medidas de protección;
- conocer las resoluciones que afecten sus derechos;
- formular observaciones;
- ejercer los recursos administrativos que correspondan.

Una interpretación reglamentaria que prive completamente a la víctima de estas facultades resulta incompatible con el derecho al debido proceso, la tutela administrativa efectiva y las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar el Convenio N.º 190 de la OIT.

---

e) Protección frente a represalias

Las personas que denuncian violencia o acoso laboral deben ser protegidas frente a cualquier forma de represalia.

Esta obligación comprende no sólo las acciones directas de la persona denunciada, sino también aquellas provenientes de la propia organización o de terceros como consecuencia de la denuncia.

Toda medida administrativa adoptada con finalidad disciplinadora o intimidatoria debe ser especialmente examinada.

---

f) Prohibición de revictimización

Durante todo el procedimiento la Administración debe evitar que la persona denunciante sea sometida a nuevas formas de violencia.

Constituyen manifestaciones de revictimización, entre otras:

- exigir reiteradamente el relato de los hechos sin necesidad;
- minimizar el daño sufrido;
- culpabilizar a la víctima;
- exponer innecesariamente información confidencial;
- omitir adoptar medidas de protección;
- utilizar procedimientos administrativos o médicos para desacreditar a quien denuncia.

---

g) Plazo razonable

Las investigaciones sobre violencia laboral deben desarrollarse dentro de un plazo razonable.

Las demoras injustificadas no sólo afectan la eficacia de la investigación sino que prolongan la situación de vulnerabilidad de la persona denunciante y pueden constituir una forma de violencia institucional.

---

h) Perspectiva de derechos humanos y de género

Cuando corresponda, la investigación deberá incorporar perspectiva de género, diversidad, discapacidad y salud mental, atendiendo a las condiciones particulares de vulnerabilidad que puedan presentarse.

La igualdad formal resulta insuficiente cuando existen relaciones estructurales de subordinación o asimetrías de poder.

---

i) Protección integral de la salud

La violencia laboral puede generar graves afectaciones físicas, psíquicas y sociales.

En consecuencia, toda actuación administrativa debe coordinarse con el deber estatal de protección de la salud, respetando los principios establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y en la Ley de Derechos del Paciente N.º 26.529.

---

j) Interpretación conforme al principio pro persona

Toda duda en la interpretación de las normas aplicables debe resolverse favoreciendo la mayor protección posible de los derechos humanos de la persona denunciante.

Este principio obliga a preferir aquellas interpretaciones que garanticen el acceso efectivo a la investigación, la participación de la víctima y la protección frente a nuevas vulneraciones.

PETICIÓN

Por todo lo expuesto, solicito que la presente denuncia sea tramitada conforme a los estándares internacionales desarrollados precedentemente, asegurando una investigación seria, imparcial, diligente y respetuosa de los derechos humanos, reconociendo a esta parte la totalidad de las garantías procesales necesarias para ejercer una participación efectiva durante todo el procedimiento administrativo.

XI. PETITORIO

Por todo lo expuesto solicito:

1. Se tenga por presentada la presente denuncia.
2. Se ordene la instrucción de la investigación correspondiente.
3. Se me reconozca la calidad de parte interesada durante todo el procedimiento.

4. Se tenga presente el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad efectuado.
5. Se provea la totalidad de la prueba ofrecida.
6. Se adopten inmediatamente medidas preventivas de protección.
7. Se me otorgue acceso a las actuaciones, se me notifique toda resolución que recaiga en ellas y se garantice mi derecho a producir prueba, formular observaciones y recurrir las decisiones que afecten mis derechos.
8. Oportunamente, se dicte resolución conforme a derecho.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.